

공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한
자금조달행위의 금지에 관한 법률 일부개정법률안
(김기현의원 대표발의)

의안 번호	17644
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 20.

발 의 자 : 김기현 · 김기웅 · 김 건
박성민 · 한지아 · 조정훈
김은혜 · 박성훈 · 김선교
송언석 · 이만희 · 김승수
강명구 · 김소희 의원
(14인)

제안이유 및 주요내용

「대한민국헌법」 제10조는 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다고 규정하고 있고, 제6조제1항은 헌법에 의하여 체결·공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제법규는 국내법과 같은 효력을 가진다고 규정하고 있음.

또한, 유엔 헌장은 前文에서 평화·안보, 인권, 개발을 유엔의 3대 기둥으로 제시하고 있으며, 제55조 및 제56조에서 모든 유엔 회원국이 인권과 기본적 자유의 보편적 존중과 준수를 위하여 유엔과 협력하여 공동 및 개별 조치를 취할 법적 의무를 부과하고 있음.

한편, 자유·민주주의·인권·법의 지배 등 보편적 가치의 확산을 위하여 미국, 유럽연합(EU), 영국, 캐나다, 호주, 노르웨이 등은 중대한

인권침해의 책임자에 대해 금융거래 및 외환거래 금지, 자산 동결, 입국 금지 조치와 같은 표적 제재를 부과하는 이른바 ‘마그니츠키법(Magnitsky law)’ 또는 ‘글로벌 인권제재 체제(Global Human Rights Sanctions Regime)’를 제정하였음.

그런데 현행 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률(테러자금금지법)」은 테러 및 대량살상무기확산 관련자에 대해서만 금융거래 정지 및 자산 동결이 가능하여(제4조제1항 및 제4항) 중대한 인권침해 관련자에 대해서는 금융거래 정지 및 자산 동결 조치를 취하기 어려움.

따라서 중대한 인권침해 관련자에 대한 표적제재를 위한 법적 근거를 마련하면 보편적 인권의 보호 및 증진에 유용한 정책 수단을 확보할 수 있을 뿐만 아니라 이에 대한 홍보와 설명 등을 통해 우리 국민과 기업이 중대한 인권침해에 관여하여 우리 우방국 정부의 표적제재의 대상이 되는 것을 미연에 방지하는 데 기여할 수 있음.

이에 법률의 제명을 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」에서 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산, 중대인권침해를 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」로 변경하고, “중대한 인권침해”를 정의하고, 중대한 인권침해 관련자에 대해 보편적 인권의 보호와 증진을 위한 국제적 노력에 특히 기여할 필요가 있는 경우 금융거래 정지 및 자산 동결 조치의 대상에 포함되도록 규정함(안 제명 변경, 제2조제4호 신설 및 제4조제1

항 개정).

공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률 일부개정법률안

공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 “공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률”을 “공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산, 중대인권침해를 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률”로 한다.

제1조 중 “대량살상무기확산을”을 “대량살상무기확산, 중대인권침해를”로, “결의”를 “결의, 국제연합 회원국이자 주요 국제인권조약의 당사국으로서 보편적 인권을 존중하고 준수할 의무”로 한다.

제2조제4호를 제5호로 하고, 같은 조에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. “중대한 인권침해”란 다음 각 목의 어느 하나를 중대하게 위반하는 행위를 말한다.

가. 세계인권선언

나. 시민적 및 정치적 권리에 관한 국제규약

다. 경제적, 사회적 및 문화적 권리에 관한 국제규약

라. 모든 형태의 인종차별 철폐에 관한 국제협약

마. 여성에 대한 모든 형태의 차별철폐에 관한 협약

바. 고문 및 그 밖의 잔혹한, 비인도적인 또는 굴욕적인 대우나
처벌의 방지에 관한 협약

사. 아동의 권리에 관한 협약

아. 장애인의 권리에 관한 협약

자. 강제실종으로부터 모든 사람을 보호하기 위한 국제협약

차. 집단살해죄의 방지와 처벌에 관한 협약

카. 1949년 8월 12일자 4개 제네바협약 및 그에 대한 1977년 6월
8일자 2개 추가의정서

타. 1951년 7월 28일자 난민의 지위에 관한 협약 및 1967년 1월 3
1일자 난민의 지위에 관한 의정서

파. 2000년 11월 15일자 국제연합 초국가적 조직범죄 방지 협약을
보충하는 인신매매, 특히 여성과 아동의 인신매매 방지, 억제
및 처벌을 위한 의정서 및 육상, 해상 및 항공을 통한 이주자
의 불법이민 방지를 위한 의정서

제4조제1항 각 호 외의 부분 중 “행위”를 “행위, 중대한 인권침해”로
하고, 같은 항에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 보편적 인권의 보호와 증진을 위한 국제적 노력에 특히 기여할
필요가 있는 경우

이 법은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<u>공중 등 협박목적 및</u> <u>대량살상무기확산을 위한</u> <u>자금조달행위의 금지에 관한 법률</u> 제1조(목적) 이 법은 공중(公衆) 등 협박목적 및 <u>대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지</u>에 필요한 사항을 정함으로써 「테러자금 조달의 억제를 위한 국제협약」과 대량살상무기 확산 방지와 관련된 국제연합 안전보장이사회의 <u>결의</u> 등을 이행하는 것을 목적으로 한다. 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. ~ 3. (생략) <u><신설></u>	<u>공중 등 협박목적 및</u> <u>대량살상무기확산,</u> <u>중대인권침해를 위한</u> <u>자금조달행위의 금지에 관한 법률</u> 제1조(목적) ----- ----- <u>대량살상무기확산, 중대인권침해를</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>결의, 국제연합 회원국이자 주요 국제인권조약의 당사국으로서 보편적 인권을 존중하고 준수할 의무</u> ----- -----. 제2조(정의) ----- -----. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. <u>“중대한 인권침해”란 다음 각 목의 어느 하나를 중대하게 위반하는 행위를 말한다.</u>

가. 세계인권선언

나. 시민적 및 정치적 권리에
관한 국제규약

다. 경제적, 사회적 및 문화
적 권리에 관한 국제규약

라. 모든 형태의 인종차별 철폐에
관한 국제협약

마. 여성에 대한 모든 형태의
차별철폐에 관한 협약

바. 고문 및 그 밖의 잔혹한,
비인도적인 또는 굴욕적인
대우나 처벌의 방지에 관
한 협약

사. 아동의 권리에 관한 협약

아. 장애인의 권리에 관한 협
약

자. 강제실종으로부터 모든
사람을 보호하기 위한 국
제협약

차. 집단살해죄의 방지와 처
벌에 관한 협약

카. 1949년 8월 12일자 4개
제네바협약 및 그에 대한
1977년 6월 8일자 2개 추
가의정서

타. 1951년 7월 28일자 난민

의 지위에 관한 협약 및 1967년 1월 31일자 난민의 지위에 관한 의정서

파. 2000년 11월 15일자 국제연합 초국가적 조직범죄 방지 협약을 보충하는 인신매매, 특히 여성과 아동의 인신매매 방지, 억제 및 처벌을 위한 의정서 및 육상, 해상 및 항공을 통한 이주자의 불법이민 방지를 위한 의정서

4. (생략)

제4조(금융거래등제한대상자 지정 등) ① 금융위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당한다고 인정하는 경우로서 제2조제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위 또는 대량살상무기 확산(이하 “대량살상무기 확산 등”이라 한다)과 관련되어 있는 것으로 판단되는 개인·법인 또는 단체(이하 “대량살상무기 확산 등 관련 개인·법인·단체”라 한다)와 그의 직간접 소유·지배 법인을 제4항 각

5. (현행 제4호와 같음)

제4조(금융거래등제한대상자 지정 등) ① -----

-----행위, 중대한 인권침해-----

호의 행위가 제한되는 자로 미리 지정하여 고시할 수 있다. 1. ~ 2. (생략) <u><신설></u> ② ~ ⑨ (생략)	----- ----- -----. 1. ~ 2. (현행과 같음) <u>3. 보편적 인권의 보호와 증진을 위한 국제적 노력에 특히 기여할 필요가 있는 경우</u> ② ~ ⑨ (현행과 같음)
--	--